



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU
POSTUPAKA JAVNE NABAVE
Zagreb, Koturaška 43/IV

KLASA: UP/II-034-02/15-01/842
URBROJ: 354-01/15-6
Zagreb, 30. listopada 2015.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, u vijeću sastavljenom od članova: Nelice Vidić, zamjenice predsjednika, te Gorana Bukvića i Karmele Dešković, članova, postupajući po žalbi žalitelja Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju, Zagreb, OIB: 63588853294, zastupan po opunomoćeniku Marijanu Vešligaju, odvjetniku iz Zagreba, na dokumentaciju za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2015/S 002-0031495, predmeta nabave: studija opravdanosti za Istočnu veznu cestu Slavonski Brod (uključivo vidljivost projekta), naručitelja Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, OIB: 55545787885, na temelju članka 3. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave („Narodne novine“, broj 18/13, 127/13. i 74/14.) te članaka 138. i 164. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13. i 13/14.-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), donosi slijedeće

R J E Š E N J E

1. Poništava se točka IV.3.1. dokumentacije za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2015/S 002-0031495, predmeta nabave: studija opravdanosti za Istočnu veznu cestu Slavonski Brod (uključivo vidljivost projekta), naručitelja Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb.
2. Nalaže se naručitelju Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, da u roku 16 dana od dana javne objave rješenja na internetskim stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, nadoknadi žalitelju troškove žalbenog postupka, u iznosu od 3.617,08 kuna, dok se u preostalom dijelu zahtjev za naknadu troškova žalbenog postupka odbija kao neosnovan.

O b r a z l o ž e n j e

Naručitelj Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, objavio je 25. rujna 2015. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave poziv na nadmetanje i dokumentaciju za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2015/S 002-0031495, predmet nabave: studija opravdanosti za Istočnu veznu cestu Slavonski Brod (uključivo vidljivost projekta). Kriterij odabira je najniža cijena.

Na predmetnu dokumentaciju za nadmetanje žalbu je 29. rujna 2015. godine Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave izjavio, i naručitelju istodobno predao, žalitelj Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju, Zagreb, zastupan po opunomoćeniku, odvjetniku Marijanu Vešligaju iz Zagreba. Žalitelj žalbom traži da se poništi dio dokumentacije za nadmetanje zahvaćen nezakonitošću. U žalbi je postavio zahtjev za naknadom troškova žalbenog postupka. Žalitelj je žalbu uredio 20. listopada 2015.

U odgovoru na žalbu naručitelj u bitnome osporava žalbene navode žalitelja i predlaže žalbu odbiti kao neosnovanu.

Tijekom žalbenog postupka pred ovim državnim tijelom izvedeni su dokazi pregledom i analizom dostavljenog dokaznog materijala, koji se sastoji od dokumentacije za nadmetanje te priloga dostavljenih uz žalbu i očitovanja stranaka tijekom postupka.

Žalba žalitelja Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju, Zagreb je dopuštena, uredna, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe.

Žalba žalitelja je djelomično osnovana.

Žalitelj navodi da je propisivanjem obrasca, odnosno sadržaja potvrde iz točke 3. podtočke 3.1. poglavlja IV. dokumentacije za nadmetanje, naručitelj postupio protivno odredbama članka 72. stavak 5. Zakona o javnoj nabavi. S obzirom na to da Zakon o javnoj nabavi u navedenoj odredbi ne predviđa sadržaj potvrde, svako traženje da bi potvrda trebala sadržavati elemente koje zakon izričito ne navodi, predstavlja traženje iznad minimalne razine sposobnosti propisane zakonom.

Provjeravajući osnovanost žalbenog navoda utvrđeno je da je točkom IV.3.1. dokumentacije za nadmetanje, između ostalog, propisano da u svrhu dokazivanja minimalnih razina tehničke i stručne sposobnosti ponuditelji moraju dostaviti popis ugovora o izvršenim uslugama u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 (tri) godine koje prethode toj godini, s iznosom i datumom pružene usluge, te nazivom druge ugovorne strane, naručitelja u smislu Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) ili privatnog subjekta. – OBRAZAC 2., koji kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda (OBRAZAC 3) druge ugovorne strane da su usluge na izradi studije izvedivosti/opravednosti (Feasibility Study) za cestovne projekte uredno izvršene, i to za jedan ugovor čiji iznos odgovara najmanje iznosu procijenjene vrijednosti nabave ili dva ugovora čiji zbrojeni iznos odgovara najmanje iznosu procijenjene vrijednosti nabave.

Obrazac 2. (popis ugovora) sadrži stavke: redni broj, opis usluga, vrijednost izvršenih usluga, datum i mjesto izvršenje usluge, naziv druge ugovorne strane te potpis druge ugovorne strane da su usluge uredno izvršene s napomenom da zadnju stavku potrebno ispuniti (potpisati od druge ugovorne strane) ukoliko ponuditelj u ponudi ne prilaže obrazac 3. Iz Obrasca 3, naslova Potvrda o uredno pruženoj usluzi iz ugovora, proizlazi da naručitelj od ponuditelja zahtijeva podatke o nazivu i sjedištu druge ugovorne strane, nazivu i sjedištu izvršitelja, nazivu ugovora, popisu usluga obuhvaćenih ugovorom, vrijednosti izvršenih usluga, datum pružene usluge te navod o urednom izvršenju pružene usluge.

Člankom 72. stavak 5. Zakona o javnoj nabavi je propisano da se tehnička i stručna sposobnost za izvršenje ugovora o javnoj nabavi može, ovisno o prirodi, količini, važnosti i namjeni usluga, dokazati sa, između ostalog, popisom ugovora o uslugama izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini, a ako je potrebno radi osiguranja odgovarajuće razine natjecanja naručitelj može odrediti i duže razdoblje. Popis ugovora sadrži iznos, datum pružene usluge i naziv druge ugovorne strane.

Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi, popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.

S obzirom na to da popis ugovora o izvršenim uslugama, kao dokaz o urednoj pruženoj usluzi, sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja, da u ovom postupku javne nabave nije potrebno dostavljati i potvrdu druge ugovorne strane ukoliko popis sadrži potvrdu, da obrazac popisa (obrazac 2.) i obrazac potvrde (obrazac 3.) nisu u koliziji te da Zakon o javnoj nabavi nema zabranjujuću pravnu normu koja bi javnim naručiteljima zabranjivala propisivanje sadržaja potvrde o uredno izvršenim uslugama sukladno sadržaju popisa o uredno izvršenim uslugama, ovo državno tijelo ocjenjuje žalbeni navod neosnovanim.

Žalitelj dalje navodi da, s obzirom na predmet nabave, odredbom po kojoj se traži istovjetan dokaz na izradi studije izvedivosti/opravanosti (Feasibility study) za cestovne projekte, u svrhu dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti, neopravdano su stavljani u nepovoljniji položaj gospodarski subjekti koji su radili druge slične studije i projekte. Naručitelj je na taj način postupio protivno članku 9. stavak 4. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama („Narodne novine“, broj 10/12.). Također, naručitelj nije ovo svoje odstupanje od minimalne razine tehničke i stručne sposobnosti obrazložio, što je morao sukladno članku 9. stavak 7. Uredbe.

Člankom II.1. dokumentacije za nadmetanje propisano je da je predmet nabave ovog postupka studija opravdanosti za Istočnu veznu cestu Slavonski Brod (uključivo vidljivost projekta). Kako je već navedeno, u točki IV.3.1. dokumentacije za nadmetanje propisano je da ponuditelj prilaže popis koji sadrži ili mu se prilažu potvrde iz kojih je razvidno da je izvršio usluge na izradi studije izvedivosti/opravanosti (Feasibility Study) za cestovne projekte.

Člankom 69. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi propisano je da javni naručitelj može tražiti od natjecatelja ili ponuditelja da zadovolje minimalne razine financijske te tehničke i stručne sposobnosti. Opseg informacija i minimalne razine tehničke i stručne sposobnosti koje se zahtijevaju za određeni ugovor moraju biti vezani uz predmet nabave i razmjerni predmetu nabave. Minimalne razine sposobnosti navode se u pozivu za nadmetanje i dokumentaciji za nadmetanje. Stavkom 4. tog članka propisano je da način određivanja minimalnih razina sposobnosti propisuje Vlada Republike Hrvatske Uredbom o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama. Člankom 9. stavak 4. navedene Uredbe propisano je da ukoliko naručitelj od natjecatelja ili ponuditelja kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti traži popis ugovora, smatra se da je uvjet vezan uz predmet nabave, odnosno grupu predmeta nabave, ako se traži dokaz o izvršenju istog ili sličnog, odnosno istih ili sličnih ugovora kao što je predmet nabave, odnosno grupa predmeta nabave. Stavkom 7. tog članka propisano je da u opravdanim okolnostima koje moraju biti vezane uz rizike koji proizlaze iz prirode radova, usluga ili robe koji su predmet nabave, naručitelj može zahtijevati i više razine financijske i/ili tehničke i stručne sposobnosti, pri čemu je u dokumentaciji za nadmetanje dužan obrazložiti te okolnosti.

S obzirom na to da naručitelj spornom točkom dokumentacije za nadmetanje traži dokaz o izvršenju istog/istih ugovora kao što je predmet nabave, čime zahtijeva više razine tehničke i stručne sposobnosti, a pri tome propušta postupiti po članku 9. stavak 7. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama, odnosno u dokumentaciji za nadmetanje obrazložiti opravdane okolnosti radi kojih zahtijeva više razine od minimalnih, ovo državno tijelo ocjenjuje žalbeni navod osnovanim.

Konačno, žalitelj osporava podtočku 5.1.1. dokumentacije za nadmetanje iz poglavlja VI. Ostale odredbe, kojom je propisano dostavljanje jamstva za ozbiljnost ponude u iznosu od 20.000,00 kn, između ostalog, u vidu bjanko zadužnice. U osporenoj podtočki traži se bjanko zadužnica na iznos od 20.000,00 kn, koja glede iznosa nije predviđena posebnim propisom. Najbliži viši iznos propisan posebnim propisom je onaj od 50.000,00 kn, ali koji premašuje 5% procijenjene vrijednosti nabave, što je protivno članku 77. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi.

Točkom I.8. dokumentacije za nadmetanje propisano je da je procijenjena vrijednost nabave 900.000,00 kuna. Točkom VI.5.1.1. je propisano da je ponuditelj obavezan u ponudi dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 20.000,00 kuna. Jamstvo može biti bjanko zadužnica (potvrđena od strane javnog bilježnika) ili bezuvjetna i neopoziva bankarska garancija naplativa od banke na prvi poziv bez prava protesta. Točkom VI.5.1.2. je propisano da bez obzira na navedene oblike jamstva, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu.

Člankom 77. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi propisano je da javni naručitelj određuje sredstvo i uvjete jamstva za ozbiljnost ponude. Stavkom 2. tog članka propisano je da se jamstvo određuje u apsolutnom iznosu koji ne smije biti viši od 5% procijenjene vrijednosti nabave.

Iz utvrđenog činjeničnog stanja proizlazi da je naručitelj iznos jamstva propisao sukladno članku 77. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi, a sredstva jamstva odredio alternativno. S obzirom na navedeno te činjenicu da odredbe članka 9. Pravilnika o sadržaju i obliku bjanko zadužnice („Narodne novine“, broj 115/12.), proizlazi da se zadužnice mogu dostaviti u iznosu traženog iznosa jamstva u ovom postupku javne nabave, ovo državno tijelo ocjenjuje žalbeni navod neosnovanim.

Slijedom svega navedenog, na temelju odredbe članka 164. stavka 1. točke 4. Zakona o javnoj nabavi, ovo državno tijelo poništava dokumentaciju za nadmetanje u dijelu u kojem je zahvaćena nezakonitošću, stoga je odlučeno kao u točki 1. izreke rješenja.

Temeljem članka 144. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, a u odnosu na bitne povrede zakona opisane u članku 144. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi, ovo tijelo nije utvrdilo bitne povrede koje su propisane navedenom odredbom.

Prema članku 170. stavku 7. Zakona o javnoj nabavi žalba može sadržavati zahtjev za naknadom troškova žalbenog postupka koji mora biti određen i dostavljen prije donošenja odluke, dok sukladno članku 170. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi stranka na čiju je štetu žalbeni postupak okončan dužna je protivnoj stranci nadoknaditi opravdane troškove koji su joj nastali sudjelovanjem u žalbenom postupku.

Žalitelj je u žalbi postavio zahtjev za naknadom troškova žalbenog postupka u ukupnom iznosu od 10.851,25 kuna, i to za sastav žalbe po odvjetniku, za naknadu za pokretanje žalbenog postupka te upravnu pristojbu.

Budući je žalba djelomično osnovana, žaliteljev zahtjev za naknadom troškova postupka osnovan je razmjerno uspjehu u ovom žalbenom postupku, a kako je žalitelj u odnosu na postavljene žalbeni zahtjev uspio samo u odnosu na jedno osporavanje zakonitosti dokumentacije za nadmetanje, žalitelju pripada pravo na naknadu troškova u ukupnom iznosu od 3.617,08 kuna, dok se u preostalom dijelu u iznosu od 7.234,17 kuna zahtjev žalitelja odbija kao neosnovan, slijedom čega je odlučeno kao u točki 2. izreke ovog rješenja.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovoga rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom upravnom sudu u roku od 30 dana od isteka osmog dana od dana javne objave rješenja na internetskim stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.



ZAMJENICA PREDsjedNIKA

Nelica Vidić
Nelica Vidić

Stranke žalbenog postupka:

1. Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju,
Zagreb, Trg Senjskih Uskoka 1-2
2. Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb,
Vončinina 3